令和６年９月　　日

報　　告　　書

大阪地方裁判所 ■第６民事部 □　　支部 御中

調査した結果は，以下のとおりである。

申立代理人　　仁　田　純　佳　　印

この報告書の内容は，事実と相違ありません。

申　立　人　　印

第１　申立人の経歴等

１　職歴（現在から申立ての７年前まで）

就業期間	種　　別	平均月収(円)
就業先（会社名等）	地位・業務の内容	退職金の有無
R5年　5月～　現　在	□勤め □パート等 □自営 □法人代表者	
	■無職	□　退職金有り
R5年　4月～　R5年 4月	□勤め ■パート等 □自営 □法人代表者	6万3000円
知人の紹介で清掃アルバイト	□無職	□ 退職金有り
R5年　2月～　R5年　3月	□勤め □パート等 □自営 □法人代表者	
	■無職	□ 退職金有り
R4年 12月～　R5年　1月	□勤め ■パート等 □自営 □法人代表者	3～4万円
居酒屋香月	□無職	□ 退職金有り
R4年　9月～　R4年 11月	□勤め ■パート等 □自営 □法人代表者	3～4万円
株式会社ログロール	□無職	□ 退職金有り
R4年　4月～　R4年　8月	□勤め □パート等 □自営 □法人代表者	
	■無職	□ 退職金有り
R3年　9月～　R4年　3月	□勤め ■パート等 □自営 □法人代表者	10万円
医療法人貴和会介護老人保健施設 ケアホームフォーシーズン	□無職	□ 退職金有り
R1年　9月～　R3年　8月	□勤め ■パート等 □自営 □法人代表者	6～7万円
株式会社石切ゆめ倶楽部	□無職	□ 退職金有り
H28年　8月～　R1年　8月	□勤め ■パート等 □自営 □法人代表者	6～7万円
株式会社多宝	□無職	□ 退職金有り

ver. 4. 1

2　婚姻，離婚歴等

時　　期	相手方の氏名	事　　由
年　月		□婚姻 □離婚 □内縁 □内縁解消 □死別
年　月		□婚姻 □離婚 □内縁 □内縁解消 □死別
年　月		□婚姻 □離婚 □内縁 □内縁解消 □死別
年　月		□婚姻 □離婚 □内縁 □内縁解消 □死別

3　配偶者，同居者並びに別居の父母及び子の状況

氏　　名	続柄	年齢	職業・学年	同居・別居	平均月収(円)
				□同　□別	
				□同　□別	
				□同　□別	
				□同　□別	
				□同　□別	
				□同　□別	
				□同　□別	
				□同　□別	
				□同　□別	

4　死亡した父母等の相続の状況

被相続人氏名	続　柄	相続発生日	相続状況(放棄，遺産の処理)
道前久美	母	R2 年 6 月 21 日	■遺産なし・□放棄・□分割済・□分割未了
道前末広	父	R5 年 2 月 20 日	■遺産なし・□放棄・□分割済・□分割未了
		年　月　日	□遺産なし・□放棄・□分割済・□分割未了
		年　月　日	□遺産なし・□放棄・□分割済・□分割未了

5　現在の住居の状況（居住する家屋の形態等）

■民間賃貸住宅（賃借人＝申立人）

□公営住宅（賃借人＝申立人）

□持ち家（□一戸建・□マンション）（所有者＝申立人）

□申立人以外の者（氏名　　，申立人との関係　　）

の（□所有・□賃借）の家屋（無償で居住）

□その他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

6　家計の状況

別紙家計収支表のとおり

第２　破産申立てに至った事情（債務増大の経緯及び支払ができなくなった事情）

１　多額の借金（以下，特に断らない限り，ここでいう借金には，連帯保証による債務やクレジットカード利用による債務等も含む。）をした理由は，次のとおりである（複数選択可）。

■生活費不足

□住宅ローン

■教育費

□浪費等（飲食・飲酒，投資・投機，商品購入，ギャンブル等）

□事業（店）の経営破綻（ネットワークビジネス・マルチ商法等の破綻も含む。）

□他人（会社，知人等）の債務保証

■その他　申立人の父が債務超過状態のまま死亡し、その債務を申立人が相続してしまったため。

２　借金を返済できなくなったきっかけは，次のとおりである（複数選択可）。

■収入以上の返済金額

□解雇

□給料の減額

□病気等による入院

□その他　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３　支払不能になった時期は，令和　４年　３月ころであり，そのころの月々の約定返済額は，計約２０万円である。

４　受任通知発送日

令和　６年　２月　１６日

5　具体的事情（生活費不足の場合には，当時の月収と，１か月当たりの生活費及び債務弁済月額等をなるべく具体的に記載してください。）

年月日	内　　容
H20.7	高校に進学するために、育英会から奨学金を借り入れました。
H26 ころ	父に知人の会社を紹介してもらい、そこでねじ製造のアルバイトを始めました。奨学金の返済も少しずつ行いました。
H27.冬	ドコモで携帯電話を購入したときに、同時にｄカード（クレジットカード）を契約しました。ｄカードでは、携帯電話の機種代金（割賦払い）や毎月の通信料を支払っていました。
H28.8	慣れない工場作業で連日の疲れがたまっていたところ、作業中にうっかり居眠りをしてねじを壊して会社に損害を与えてしまいました。父の知人の会社であったため、損害賠償請求等の金銭請求こそされませんでしたが、解雇されてしまいました。
	その後、父に生活費を援助してもらいながら求職活動した結果、株式会社多宝で介護施設の清掃・衣類洗濯のアルバイトを始めました。
H30.6	ＳＮＳで共通の趣味を持つ男性Ａと女性Ｂの２人と知り合いました。ＡやＢと仲良くなるうちに、投資グループへの加入を勧められるようになり、軽い気持ちで加入してしまいました。投資の初期費用（２０万円程度）やセミナーの会費（毎月２万円程度）の支払が必要だったため、投資グループのメンバーに助言されるまま、オリコやセディナ等のクレジットカードで借入れを行いました。多めに借り入れたため、余った分は毎月１万５０００円程度ずつ返済にあてていましたが、それでも毎月の返済額には足りず、生活が苦しい状況でした。
	なお、投資グループでは、実際にどのような投資をしているのか詳しく教えてもらえず、ただ定期的に投資の資金や会費を徴収されていました。
H31.2	その後も投資グループでは一切収益を得ることができず、また、毎月の会費を支払うことができなくなってきたため、投資グループから脱退しました。
H31.秋	突然、自宅に京都府警がやって来て、投資グループについて任意の事情聴取をされました。このとき初めて、投資グループが詐欺師集団で、私は彼らに騙されていた被害者であったことを知りました。

R1.8	職場で、気の強い同僚からシフトの日程調整を強く迫られることが増え、次第に精神的に苦しい状態になりました。上司にもなかなか言い出せず、結局、やむを得ず職場を退職しました。
R1.9	金銭的にも苦しかったため、すぐに株式会社石切ゆめ倶楽部でホテル清掃のアルバイトを始めました。 このころから、ｄカードでの携帯電話料金等の支払が滞るようになり、携帯電話を解約することになりました。その後、ａｕで機種代金０円の携帯電話を購入して使用することにしました。
R3.4	たまっていた借金をなんとかしたいと思い、司法書士法人「穂」に任意整理を依頼しました。
R3.8	私と知人Ｃはうさぎを CL 飼育していますが、職場で清掃のリーダーをしている女性Ｄが、うさぎについて何故か一方的に悪口を言ってくるようになりました。知人Ｃと私にとって、うさぎは大切な家族だったので、リーダーのＤとの間で激しい口論になってしてしまいました。 そして、リーダーのＤと喧嘩をしてしまったことで、職場に居づらくなってしまったため、私は退職することにしました。
R3.9	その後、ケアホームフォーシーズン（老人保健施設）でアルバイトを始めました。職場で高齢者の方々と接するうちに、介護士をめざしたいと思うようになり、アルバイトをしながら資格をとるための勉強にも励みました。 一方で、任意整理を依頼していた司法書士法人「穂」からは、任意整理が不奏功だったとの報告がありました。私は、元々の借金を減らすことができなかっただけでなく、司法書士への着手金や報酬金等も支払わなければならず、かえって借金が増えてしまった状況でした。
R4.3	介護士の勉強を始めたことでしばらくは充実した生活を送っていましたが、アルバイトと勉学の両立は想像以上に厳しく、体調を崩しがちになってしまいました。その後、体調不良でシフトを休むことも増えてしまったため、やむを得ずアルバイトを辞めました。 その後は、体調が落ち着くまで父の援助を受けながら生活していました。

	このころには、ほとんど借金を返済することができておらず、督促状がどんどん届くようになりました。
R4.9	体調も万全になったところで株式会社ログロール（派遣会社）に登録し、新しくアルバイトを始めました。
R4.11	今度は父が病気がちになってしまったため、派遣会社を辞めて、父の経営している居酒屋「香月」でアルバイトとして手伝いをすることになりました。
R5.1	父が入院したことをきっかけに「香月」が閉店したため、アルバイトも辞めました。父のお見舞い等に追われ、仕事を探すことも困難だったので、仕方なく生活保護の受給申請をしました。
R5.2	生活保護の決定が出たので、しばらくは生活保護費で暮らしていくことになりましたが、とうとう父が亡くなってしまい、精神的に非常につらく、苦しい日々を過ごしていました。
R5.4	知人に誘われて、馬券場で短期の清掃アルバイトをしましたが、長期的に勤務することは精神的にも厳しい状況だったため、引き続き生活保護を受給して生活していました。
	また、父と一緒に住んでいた賃貸物件の貸主である清水さんからから「住居と居酒屋『香月』について、博子さんのお父さんが賃料を滞納している」と言われ、私が父の借金を代わりに分割で支払う約束をしてしまいました。なお、この約束が債務承認にあたることは、後日、弁護士から聞くまで全く知りませんでした。
R5.6	苦しい気持ちから抜け出せず、小坂病院の精神科に通院し、なんとか毎日を過ごしていました。
R5.9	少しずつ精神的なつらさが和らいできたことから、就労移行支援所に通うことにしました。
	このころ、生活保護の福祉課の方や、就労移行支援所の方からの助言を受けて借金を何とかしようと本格的に考えるようになり、法律相談等へ行くようになりました。そして、弁護士の助言を受けて、破産を決意しました。
	弁護士に相談していく中で、私がいつの間にか父の債務を相続してしまっ

	ており、相続放棄ができない状態であることを知りました。
R5.12	精神的な症状が寛解したため、小坂病院への通院は終了となりました。その後は、就労移行支援所に通いながら、就労再開のために日々励んでいます。

第３　免責不許可事由に関する報告

１　浪費等（当時の資産・収入に見合わない過大な支出又は賭博その他の射幸行為をしたことの有無　破産法２５２条１項４号関係）　【□有　■無】

	内　容	時　期	回数・品名等	金　額　等
□	飲　食 飲　酒 (概ね１回２万円以上のもの)	年　月 ～　年　月	回／月 (多い月で　回)	円／月 (多い月で　円) 合計　円
□	投資・投機及びﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾏﾙﾁ商法　等	年　月 ～　年　月	□不動産　□株式　□商品取引 □その他（　）	合計　円
		年　月 ～　年　月	□不動産　□株式　□商品取引 □その他（　）	損をした額 円
□	商品購入 (自動車, 電器製品, 貴金属, 衣服等) (支払不能３年前から申立てまでに購入した価格が10万円以上のもの)	年　月	品名	円 (現在ある場所)
		年　月	品名	円 (現在ある場所)
		年　月	品名	円 (現在ある場所)
		年　月	品名	円 (現在ある場所)
□	ギャンブル			
	□パチンコ パチスロ	年　月 ～　年　月	回／月 (多い月で　回)	円／月 (多い月で　円) 合計　円
	□競馬 □競輪 □競艇	年　月 ～　年　月	回／月 (多い月で　回)	円／月 (多い月で　円) 合計　円
	□その他 (麻雀,宝くじ等) ＿＿＿＿	年　月 ～　年　月	回／月 (多い月で　回)	円／月 (多い月で　円) 合計　円
□	その他(ゲーム代その他の有料サイト利用代等)	年　月 ～　年　月	回／月 (多い月で　回)	円／月 (多い月で　円) 合計　円

2　廉価処分（信用取引によって商品を購入し著しく不利益な条件で処分したことの有無　破産法２５２条１項２号関係）　【□有　■無】

品　　名	購入時期	購入価格(円)	処分時期	処分価格(円)

3　偏頗行為（支払不能になっていることを知りながら，一部の債権者に偏頗的な行為(非本旨弁済等)をしたことの有無　破産法２５２条１項３号関係）【■有　□無】

時　　期	相手の氏名等	非本旨弁済額(円)
R6.4	東大阪市水道サービスセンター	8,218

4　詐術（破産申立前１年以内に他人の名前を勝手に使ったり，生年月日，住所，負債額又は信用状態等について誤信させて，借金をしたり信用取引をしたことの有無　破産法２５２条１項５号関係）　【□有　■無】

時　　期	相手の氏名等	金額(円)	詐　術　の　態　様

5　過去の免責等に関する状況（破産法２５２条１項１０号関係）

①　申立前７年以内に破産免責手続を利用して免責の決定が確定したこと　【□有　■無】

＿＿＿＿地方裁判所＿＿＿＿＿支部

平成・令和＿＿年(フ)第＿＿＿＿号

免責決定確定日　平成・令和＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

②ア　申立前７年以内に給与所得者等再生手続を利用して，再生計画に定められた弁済を終了したこと　【□有　■無】

イ　申立前７年以内に個人再生手続を利用したが，再生計画の遂行が極めて困難となり，免責の決定を受けたこと　【□有　■無】

＿＿＿地方裁判所＿＿＿＿支部　　平成・令和＿＿＿年（再　）第＿＿＿＿＿号

再生計画認可決定確定日　平成・令和＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

(イの場合のみ)平成・令和＿＿＿年(モ)第＿＿＿＿＿号

6　その他破産法所定の免責不許可事由に該当する行為の有無　　【□有　■無】

その具体的行為

7　上記１から６に記載した場合であっても，免責不許可事由に該当しない，又は裁量により免責され得る事情の有無　　【■有　□無】

その具体的事情

申立人は、水道料金を長期間滞納していたところ、ついに給水予告通知が届く事態に陥ったため、申立人の日常生活のため、やむを得ず当該料金を弁済したものである。なお、現在は水道料金を滞納せずに支払っている状況である。

8　債権調査票に具体的事実を指摘した意見の記載があったときは，それに対する反論（債権者一覧表の債権者番号・債権者名を特定して記載してください。）